

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

**«Θέσπιση Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (ΕΣΗΨ)
με Φυσική Επικύρωση – Μεικτή Διαδικασία Αδιάβλητης Εκλογικής
Έκφρασης»**

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	2
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.....	3
Άρθρο 1 - Αντικείμενο και Σκοπός	5
Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής	5
Άρθρο 3 - Ορισμοί	6
Άρθρο 4 - Διαδικασία - Περιγραφή Ψηφοφορίας.....	8
Άρθρο 5 - Ασφάλεια, Μυστικότητα και Ταυτοποίηση.....	10
Άρθρο 6 – Καταμέτρηση και Επικύρωση	12
Άρθρο 7 - Νομική Ισχύς - Εγγυήσεις και Δικλείδες Εγκυρότητας.....	13
Άρθρο 8 – Ποινικές Προβλέψεις.....	15
Άρθρο 9 – Πιλοτική Εφαρμογή και Κλιμακωτή Υιοθέτηση.....	16
Άρθρο 10 – Έναρξη Ισχύος	17

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στη χώρα μας έχουν υπάρξει στο παρελθόν σοβαρές περιπτώσεις νοθείας, με αποτέλεσμα ο πολίτης να έχει σοβαρή και βάσιμη αμφιβολία αν η ψήφος του μέτρησε και αν το τελικό αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας είναι έγκυρο. Αυτή η αμφιβολία δημιουργεί μια καχυποψία στην κοινωνία για τα εκλογικά αποτελέσματα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό, προτείνεται ένα νέο εκλογικό σύστημα και σύστημα ψηφοφορίας, το οποίο θα διασφαλίσει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η ψήφος όλων των πολιτών μέτρησε και κατοχυρώθηκε.

Ο στόχος είναι η επαληθευσιμότητα της ψηφοφορίας. Να μπορούν τα αποτελέσματα που καταμετρώνται, να επαληθεύονται με ένα σύστημα διπλής κατοχύρωσης και διπλής καταχώρισης.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία προβλέπει την κρυπτογραφημένη ψηφιακή καταχώριση της ψήφου μέσα στο παραβάν. Αυτό θα γίνεται σε ειδικό μηχάνημα με οθόνη αφής, διασφαλίζοντας πλήρως τη μυστικότητα, την ανωνυμία, την ασφάλεια και την εγκυρότητα της ψήφου. Ταυτόχρονα με την ψηφιακή καταχώριση, θα πραγματοποιείται άμεση εκτύπωση του ψηφοδελτίου και των σταυρών προτίμησης που επέλεξε ο ψηφοφόρος. Αυτό το εκτυπωμένο αντίγραφο θα μπαίνει σε κλειστό φάκελο και θα τοποθετείται στην κάλπη. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται διπλή καταγραφή, ώστε τα αποτελέσματα τόσο από την ηλεκτρονική όσο και από τη φυσική καταχώριση να πρέπει να συμπίπτουν και να επαληθεύονται.

Η υλοποίηση αυτού του συστήματος απαιτεί τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, καθώς και τη θέσπιση και ενεργοποίηση θεσμικών εγγυήσεων για την εποπτεία και διασφάλιση της ακεραιότητας όλης της διαδικασίας. Ως επιστέγασμα, απαιτείται η Δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, η οποία θα τεθεί υπό Κοινοβουλευτικό Έλεγχο και θα λειτουργεί με αυστηρές εγγυήσεις Διαφάνειας. Με αυτό το βήμα, προχωράμε μπροστά, κάνοντας το αναγκαίο μεγάλο βήμα προς την πραγματική δημοκρατία.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα πρόταση νόμου ανταποκρίνεται στην επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του τρόπου διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών στη χώρα, με στόχο την απόλυτη εγγύηση της μυστικότητας, της ελεύθερης βούλησης, της εγκυρότητας και της ακρίβειας του αποτελέσματος. Οι θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές της ισοτιμίας, της καθολικότητας και της αμεροληψίας της ψήφου έχουν κατά καιρούς τεθεί υπό αμφισβήτηση, ενώ η διαχρονική εμπειρία των εκλογικών αναμετρήσεων ανέδειξε οργανωτικές και θεσμικές αδυναμίες (π.χ. ελλιπής στελέχωση εφορευτικών επιτροπών, έλλειψη συστηματικών μηχανισμών επαλήθευσης εγκυρότητας έντυπων ψηφοδελτίων, ανομοιογένεια εγγυήσεων σε ειδικές κατηγορίες ψηφοφορίας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως συμμετοχής). Τα ζητήματα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει πως όλα τα κρίσιμα στάδια της διαδικασίας παραμένουν ελέγξιμα και με δυνατότητα διασταύρωσης.

Κατά το Σύνταγμα της Ελλάδας, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι προσωπική, μυστική και ελεύθερη από κάθε μορφή επιρροής, ενώ η πιστότητα της καταμέτρησης αποτελεί θεμέλιο της λαϊκής κυριαρχίας. Η τεχνολογική εξέλιξη δεν αίρει τις αρχές αυτές, αντιθέτως καθιστά ρητές θεσμικές εγγυήσεις που επιτρέπουν δημόσιο έλεγχο και επαληθευσσιμότητα όχι μόνο του τελικού αποτελέσματος, αλλά και της διαδικασίας που οδηγεί σε αυτό.

Η προτεινόμενη διαδικασία εισάγει ένα νέο, ενιαίο και συνταγματικά συμβατό μοντέλο ηλεκτρονικής - φυσικής ψήφου, απαλλαγμένο από τα προβλήματα της παλαιάς διαδικασίας που έχουν να κάνουν τόσο με την αμεροληψία και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων όσο και με την αλόγιστη κατανάλωση υλικών πόρων για την πραγματοποίηση της με σημαντικό οικολογικό αποτύπωμα. Αυτό το αποτύπωμα πηγάζει κυρίως από την υπερβολική κατανάλωση χαρτιού για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, που για τις εθνικές εκλογές υπολογίζεται ότι ανέρχονται γύρω στα 250.000.000 ψηφοδέλτια, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία αυτών πηγαίνει στα απορρίμματα μετά την ψηφοφορία, γεγονός που καθιστά τις εκλογές μια διαδικασία με σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η πρόταση νόμου αναβάθμισης της εκλογικής διαδικασίας έχει στόχο την εξάλειψη

κάθε δυνατότητας αναλογικής νοθείας, την εξουδετέρωση κάθε μορφής ψηφιακής χειραγώγησης, της παραποίησης ή της ανεξέλεγκτης καταμέτρησης, την απόλυτη μυστικότητα της ψήφου, την εγγύηση ελευθερίας βούλησης, την αντικειμενικότητα, διαφάνεια και εν τέλη την εξάλειψη των προβλημάτων του ισχύοντος συστήματος, που προκύπτουν είτε από ανθρώπινα λάθη ή σκοπιμότητες εφορευτικών επιτροπών, είτε από την αδυναμία ελέγχου των εντύπων ψηφοδελτίων, μέσω της εισαγωγής ενός μεικτού μοντέλου ηλεκτρονικής - φυσικής ψήφου, απόλυτα ανώνυμου, διασταυρούμενου, επαληθεύσιμου και συνταγματικά έγκυρου.

Με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία θεσπίζεται ένα πλαίσιο κατά το οποίο κανένα στάδιο, από την καταγραφή έως την καταμέτρηση, δεν βασίζεται αποκλειστικά στην εμπιστοσύνη προς τους διαχειριστές ή τους τεχνικούς μηχανισμούς.

Η παρούσα πρόταση νόμου δίνει τη δυνατότητα ανεξάρτητου ελέγχου από τις δικαστικές αρχές, τους πολιτικούς φορείς και, τελικώς, τον εκλογέα. Η τεχνολογική υποστήριξη εντάσσεται σε αυστηρό θεσμικό μηχανισμό εγγυήσεων, προάγοντας τη διαφάνεια χωρίς να διακυβεύεται η μυστικότητα της ψήφου και διασφαλίζοντας ότι η εγκυρότητα του αποτελέσματος αποδεικνύεται και δεν υποτίθεται.

Άρθρο 1 - Αντικείμενο και Σκοπός

1. Θεσπίζεται το **Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (ΕΣΗΨ)**, το οποίο είναι μεικτού τύπου και συνδυάζει:
 - **Ηλεκτρονική καταγραφή της ψήφου** μέσω ειδικών τερματικών με οθόνη αφής (ΤΕΨΗΦ).
 - **Φυσική επικύρωση** με εκτύπωση του ψηφοδέλτιου - απόδειξης και ρίψη σε φυσική κάλπη.
2. Το νέο, υποχρεωτικό **σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου με φυσική επικύρωση**:
 - Καταργεί πλήρως τη χρήση των έντυπων προεκτυπωμένων ψηφοδελτίων που τυπώνονται κατά εκατοντάδες εκατομμύρια σε κάθε εκλογική διαδικασία.
 - Αντικαθιστά την παραδοσιακή διαδικασία με **ψηφιακή καταγραφή** και **έντυπη φυσική επαλήθευση**.
 - Εξασφαλίζει **100% ταυτοποίηση αποτελέσματος** χωρίς δυνατότητα νοθείας.
 - Προστατεύει τη **μυστικότητα της ψήφου** και την **ανεξαρτησία βούλησης**.

Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής

Το **Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας** εφαρμόζεται σε όλες τις εκλογές εθνικές, περιφερειακές, δημοτικές, ευρωπαϊκές, σε δημοψηφίσματα, διαδικτυακές διαβουλεύσεις, συμμετοχικούς προϋπολογισμούς και εσωτερικές ψηφοφορίες δημοσίων θεσμών. Εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς την φυσική κάλπη αντικαθιστώντας πλήρως τα παλαιά χειρόγραφα ψηφοδέλτια.

Άρθρο 3 - Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι κατωτέρω όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται ως εξής:

Μεικτό εκλογικό σύστημα: Το σύστημα διεξαγωγής ψηφοφορίας που συνδυάζει ηλεκτρονική καταγραφή της ψήφου με υποχρεωτική φυσική αποτύπωση και έντυπο επαληθεύσιμο αποδεικτικό (VVPAT – Voter Verifiable Paper Audit Trail), κατά τρόπο ώστε η εγκυρότητα του αποτελέσματος να ελέγχεται μέσω ανεξάρτητων και επαληθεύσιμων διαδικασιών.

Τερματικό Ψηφοφορίας (ΤΕΨΗΦ): Μηχάνημα με οθόνη αφής, εγκατεστημένο σε κάθε παραβάν εκλογικού κέντρου.

Κρυπτογραφικό δελτίο ψήφου: Η ηλεκτρονική μορφή της ψήφου, παραγόμενη από το ΤΕΨΗΦ σε κρυπτογραφημένη και μη αναγνώσιμη μορφή, στερούμενη οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης του εκλογέα, προοριζόμενη αποκλειστικώς για καταμέτρηση και επαλήθευση/επικύρωση.

Ψηφιακή Ψήφος: Η ψήφος που καταγράφεται ψηφιακά στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Έντυπο επαληθεύσιμο αποδεικτικό ψήφου (VVPAT): Το φυσικό και μη επεξεργάσιμο αποτύπωμα της ψήφου, με μοναδικό hash/QR code, εκτυπωμένο αυτομάτως από το ΤΕΨΗΦ αμέσως μετά την οριστική καταχώριση της επιλογής του εκλογέα, το οποίο αποτίθεται υποχρεωτικώς σε ασφαλή κάλπη και αποτελεί την υπέρτατη αποδεικτική βάση για έλεγχο, καταμέτρηση ή επανακαταμέτρηση.

Δημόσιο Μητρώο Ελέγχου (Public Bulletin Board – PBB): Ανοικτό, αμετάβλητο και μόνο-για-ανάγνωση ψηφιακό αποθετήριο, στο οποίο δημοσιοποιούνται τα κρυπτοκείμενα των ψήφων και τα αποδεικτικά ακεραιότητας, χωρίς δυνατότητα αποκάλυψης περιεχομένου ή ταυτοποίησης εκλογέα.

Αποσυσχέτιση ψήφου (Mix-Net ή ισοδύναμος μηχανισμός): Διαδικασία κατά την οποία οι κρυπτογραφημένες ψήφοι υποβάλλονται σε επαληθεύσιμη αναδιάταξη, με σκοπό την οριστική αφαίρεση κάθε δυνατότητας σύνδεσης μεταξύ χρόνου, σειράς ή ταυτότητας εκλογέα και περιεχομένου ψήφου.

Μεταεκλογικός έλεγχος (Audit / Risk-Limiting Audit – RLA): διαδικασία σύγκρισης αποτελεσμάτων μεταξύ ηλεκτρονικών καταχωρίσεων και VVPAT, με σκοπό την επιβεβαίωση ή αμφισβήτηση της ακεραιότητας του αποτελέσματος, η οποία κλιμακώνεται υποχρεωτικώς σε πλήρη χειροκίνητη επανακαταμέτρηση VVPAT σε περίπτωση απόκλισης.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO): Πρόσωπο με θεσμικό ρόλο εποπτείας και συμμόρφωσης στον GDPR.

Ανεξάρτητη Αρχή Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας (Αρχή εφεξής): Η κεντρική επιτροπή διασφάλισης και υποστήριξης της όλης διαδικασίας με τεχνική και νομική κατάρτιση και αντίστοιχες εποπτευόμενες επιτροπές ανά Περιφέρεια.

Άρθρο 4 - Διαδικασία - Περιγραφή Ψηφοφορίας

1. Ο ψηφοφόρος **προσέρχεται** στο εκλογικό τμήμα και **ταυτοποιείται** σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο χώρο δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια

2. Με την ταυτοποίησή του, ο κάθε ψηφοφόρος, **λαμβάνει** ένα μοναδικό κρυπτογραφικό token (ή **ψηφιακό ψηφοδέλτιο**) που αντιπροσωπεύει τη μία του ψήφο.

Το token αποστέλλεται στη δηλωμένη συσκευή του ψηφοφόρου ή εκτυπώνεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα

Το token ισχύει μόνο για μία καταχώριση και ακυρώνεται αυτόματα μετά τη χρήση, εξασφαλίζοντας μοναδικότητα ψήφου και αδυναμία αντιστοίχισης προσώπου–ψήφου.

3. Ο ψηφοφόρος εισέρχεται μόνος στο παραβάν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπου υπάρχει το τερματικό με οθόνη αφής (ΤΕΨΗΦ) και εκεί **σαρώνει/εισάγει το token στο ΤΕΨΗΦ.**

Η συσκευή ελέγχει αποκλειστικά την εγκυρότητα και την κατάσταση του token, χωρίς δυνατότητα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Η λειτουργία της περιορίζεται στην καταχώριση της επιλογής.

4. Στην οθόνη του **ΤΕΨΗΦ** εμφανίζονται τα κόμματα και υποψήφιοι, σε κάθε βήμα και ο ψηφοφόρος κάνει σταδιακά την **επιλογή** της ψήφου του.

Η διεπαφή είναι καθαρή, ομοιόμορφη και εύκολη στη χρήση.

5. Ο ψηφοφόρος **οριστικοποιεί** την ψήφο του.

Υπάρχει προεπισκόπηση ώστε να διορθωθούν πιθανά λάθη, πριν επιβεβαιωθεί η τελική επιλογή. Μόλις καταχωρηθεί η ψήφος, δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να διαγραφεί.

6. Το ΤΕΨΗΦ:
Εκτυπώνει ένα **έντυπο αποδεικτικό ελέγχου** (VVPAT), όπου φαίνεται καθαρά η επιλογή που έκανε ο εκλογέας.

7. Ο ψηφοφόρος:

- **Ελέγχει** το έντυπο αποδεικτικό ελέγχου
- Το **τοποθετεί** σε φάκελο
- Το **ρίχνει** στη φυσική κάλπη.

Παράλληλα το ΤΕΨΗΦ:

- Δημιουργεί ένα **κρυπτογραφημένο δελτίο ψήφου** που δεν μπορεί να συνδεθεί με το πρόσωπο του εκλογέα. Η ψήφος μεταδίδεται με ασφάλεια σε servers που βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους σε κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες κρυπτογράφησης και ψηφιακές υπογραφές που εξασφαλίζουν ότι δεν μπορεί να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί.
- Χρησιμοποιεί για την κρυπτογράφηση της ψήφου τα **βέλτιστα τρέχοντα μοντέλα κρυπτογράφησης δεδομένων**.
- Εφαρμόζει την μέθοδο Mix-net για **πλήρη αποσυσχέτιση ταυτότητας– ψήφου**.

Στο τέλος της εκλογικής διαδικασίας και της καταμέτρησης, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ταύτιση μεταξύ ηλεκτρονικής και φυσικής ψήφου για κάθε εκλογικό τμήμα.

Άρθρο 5 - Ασφάλεια, Μυστικότητα και Ταυτοποίηση

1. Κάθε ψήφος, από τη στιγμή της καταχώρισής της στο ΤΕΨΗΦ, προστατεύεται με τα τρέχοντα μοντέλα κρυπτογράφησης δεδομένων για εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα, και με ψηφιακές υπογραφές διεθνώς αναγνωρισμένων αλγορίθμων.
2. Η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε ουδέν τεχνικό, διοικητικό ή διαχειριστικό όργανο να δύναται να αναγνώσει, αποκρυπτογραφήσει ή συνδέσει συγκεκριμένη ψήφο με συγκεκριμένο εκλογέα.
3. Απαγορεύεται η χρήση ιδιωτικών, μη επαληθεύσιμων ή κλειστού κώδικα κρυπτοσυστημάτων. Όλες οι κρυπτογραφικές λειτουργίες βασίζονται σε ανοικτά και ελέγξιμα πρότυπα, με ισχυρό σύστημα διακυβέρνησης για την ενημέρωση και διαχείριση του και επιδεκτικά ανεξάρτητης πιστοποίησης.
4. Τα ειδικότερα κρυπτογραφικά πρότυπα και παράμετροι δύνανται να επικαιροποιούνται, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων ή νέων απειλών, με πράξη της Αρχής, υπό τον όρο ότι δεν υποβαθμίζεται η ισχύς ασφαλείας.
5. Για κάθε έγκυρη καταχώριση ψήφου δημιουργείται κρυπτογραφική δέσμευση υπό τη μορφή hash με τυχαιότητα, το οποίο δημοσιοποιείται στο Δημόσιο Μητρώο Ελέγχου (ΔΜΕ), χωρίς δυνατότητα αποκάλυψης περιεχομένου ψήφου ή ταυτοποίησης εκλογέα.
6. Το ΔΜΕ είναι προσβάσιμο σε πολιτικά κόμματα, διαπιστευμένους παρατηρητές και κάθε πολίτη, κατά τρόπο που επιτρέπει δημόσιο έλεγχο χωρίς παραβίαση της μυστικότητας.
7. Μετά την κρυπτογραφημένη καταχώριση όλων των ψήφων, εφαρμόζεται διαδικασία αποσυσχέτισης ώστε να αποκλείεται οριστικώς κάθε σύνδεση μεταξύ χρόνου, σειράς ή σταθμού ψηφοφορίας και περιεχομένου ψήφου.
8. Το λογισμικό κρυπτογράφησης, αποσυσχέτισης, καταμέτρησης και ελέγχων είναι υποχρεωτικώς ανοικτού κώδικα.
9. Οι τεχνικές προδιαγραφές κρυπτογράφησης δύνανται να επικαιροποιούνται με

απόφαση της Αρχής, κατόπιν πιστοποίησης, χωρίς υποβάθμιση των εγγυήσεων μυστικότητας και ακεραιότητας.

10. Η Αρχή μπορεί και οφείλει να συστήσει ανά Περιφέρεια επιτροπές οι οποίες θα στελεχώνονται με ειδικά καταρτισμένους τεχνικούς συμβούλους και DPOs.
11. Η συμμόρφωση με τον GDPR θα εναρμονίζεται μέσα από ένα πλαίσιο διακυβέρνησης το οποίο θα επιβλέπεται από την Αρχή.

Άρθρο 6 – Καταμέτρηση και Επικύρωση

1. Η καταμέτρηση γίνεται παράλληλα και **διπλά**:
 - **Ψηφιακά**: Το ΥΠΕΣ εξάγει άμεσα τα ψηφιακά αποτελέσματα.
 - **Φυσικά**: Οι αποδείξεις μετριοούνται από τις εφορευτικές επιτροπές.
2. Η ταύτιση είναι υποχρεωτική στο 100%.
3. Σε κάθε ασυμφωνία μεταξύ ηλεκτρονικών καταγραφών και VVPAT, η Δικαστική Αρχή διατάσσει υποχρεωτικά **επανακαταμέτρηση VVPAT**.
4. Αν από την επανακαταμέτρηση προκύψει αδυναμία ασφαλούς εξαγωγής αποτελέσματος (λόγω απώλειας, αλλοίωσης ή παράβασης διαδικασίας/αλυσίδας φύλαξης), η Δικαστική Αρχή δύναται να κηρύξει την εκλογική διαδικασία **άκυρη** εν όλω ή εν μέρει και να διατάξει **επανάληψη**.
5. Κάθε πολιτικό κόμμα, συνδυασμός ή υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει **ένσταση/αμφισβήτηση** σε οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον επικαλείται τεκμηριωμένες ενδείξεις τεχνικής βλάβης, αλλοίωσης δεδομένων ή παραβίασης μυστικότητας/ακεραιότητας/επαληθευσιμότητας.
6. Ουδεμία δημόσια αρχή ή διοικητικό όργανο δύναται να επικυρώσει αποτέλεσμα εφόσον εκκρεμεί έλεγχος ή διαφορά σχετική με την ακεραιότητα ή δεν έχουν κριθεί οι νομίμως ασκηθείσες ενστάσεις.

Άρθρο 7 - Νομική Ισχύς - Εγγυήσεις και Δικλείδες Εγκυρότητας

1. Η λειτουργία του ΕΣΗΨ **εποπτεύεται** από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
2. Συστήνεται **Μόνιμος Διακομματικός Φορέας Εποπτείας** της εκλογικής διαδικασίας και των τεχνικών συστημάτων υποστήριξής της, αποτελούμενος από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων, με ισότιμη συμμετοχή και χωρίς δικαίωμα μονομερούς παρέμβασης οποιουδήποτε μέλους ή παράταξης.
3. Συστήνεται **Ανεξάρτητη Αρχή Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας** η οποία είναι η κεντρική επιτροπή διασφάλισης και υποστήριξης της όλης διαδικασίας με τεχνική και νομική κατάρτιση και αντίστοιχες επιτροπές ανά Περιφέρεια.
4. Η εκλογική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογικών συστημάτων καταγραφής, αποσυσχέτισης και καταμέτρησης, τελεί υπό τη **θεσμική εποπτεία της Δικαστικής Αρχής**, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την εκλογική νομοθεσία.
5. Η εκλογική διαδικασία συνοδεύεται από **πρόγραμμα ενημέρωσης** και εκπαίδευσης των μελών των εφορευτικών επιτροπών και των δικαστικών αντιπροσώπων σχετικά με τη λειτουργία των συστημάτων ψηφοφορίας και επαλήθευσης.
6. Η αρμόδια κρατική αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών ή ισοδύναμος φορέας) υποχρεούται να παρέχει όλα τα αναγκαία τεχνικά/διοικητικά στοιχεία στη Δικαστική Αρχή και στον Μόνιμο Διακομματικό Φορέα, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή τροποποίησης των τεχνικών διαδικασιών.
7. Η Ελληνική Δημοκρατία δύναται να προσκαλεί διεθνείς αποστολές παρατήρησης εκλογών, με σκοπό ανεξάρτητη αξιολόγηση της διαδικασίας.
8. Τα δεδομένα του ΔΜΕ και οι ελεγκτικές διαδικασίες είναι διαθέσιμα για δημόσια παρακολούθηση από ανεξάρτητους ερευνητές, διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και πολίτες, χωρίς αποκάλυψη εκλογικών επιλογών ή πρόσβαση

σε προσωπικά δεδομένα.

9. Κανένα σύστημα ηλεκτρονικής υποστήριξης της εκλογικής διαδικασίας δεν τίθεται σε λειτουργία αν δεν έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί από αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, ως προς: (α) την τεχνική ασφάλεια, (β) τη συμμόρφωση σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα κρυπτογράφησης, (γ) τις εγγυήσεις μυστικότητας/ακεραιότητας/επαληθευσιμότητας που ορίζει ο παρών νόμος.
10. Το λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα θα υποστηρίζει την ασφαλή καταγραφή και αποθήκευση των Audit Logs για περιπτώσεις ελέγχου και διαφάνειας.
11. Η ψήφος έχει ίση νομική ισχύ είτε είναι φυσική, είτε ψηφιακή - φυσική.
12. Όλα τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται μετά την ταυτοποίηση.
13. Κάθε ΤΕΨΗΦ έχει μοναδικό αναγνωριστικό.
14. Οι πολίτες μπορούν να ελέγξουν τη μοναδικότητα του hash/QR code της απόδειξης τους μέσω εφαρμογής – χωρίς να αποκαλύπτεται η ψήφος.

Άρθρο 8 – Ποινικές Προβλέψεις

1. **Απαγόρευση αποδεικτικού ψήφου:** Απαγορεύεται απολύτως η παραγωγή, κατοχή, ζήτηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε μέσου που θα μπορούσε να αποκαλύψει ή να πιστοποιήσει την εκλογική επιλογή (π.χ. φωτογραφίες/βίντεο, εκτυπώσεις, QR/κωδικοί, hash/commitment, αποσπάσματα logs ή ισοδύναμα τεχνικά μέσα).
2. Ορίζονται ως **κακουργήματα** (με ποινή έως και ισόβια και δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων) τα εξής:
 - Παρέμβαση στο λογισμικό
 - Κατασκευή, διανομή, εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού/υλικού για ιχνηλάτηση ή συσχέτιση ψήφου με εκλογέα
 - Νόθευση, μεταβολή, αλλοίωση, αντικατάσταση ή διαγραφή δεδομένων εκλογικής διαδικασίας
 - Η επιβολή, απόπειρα επιβολής ή ζήτηση «απόδειξης ψήφου», με οποιονδήποτε φυσικό ή ψηφιακό τρόπο
 - Απόπειρα, συναυτουργία και ηθική αυτουργία στα ανωτέρω τιμωρούνται με την ίδια ποινή

Άρθρο 9 – Πιλοτική Εφαρμογή και Κλιμακωτή Υιοθέτηση

1. Η εφαρμογή του συστήματος πραγματοποιείται άμεσα και πιλοτικά, αρχής γενομένης από μια Περιφέρεια, με σκοπό την αξιολόγηση λειτουργικής επάρκειας, ασφάλειας και κοινωνικής αποδοχής του.
2. Προϋπόθεση γενίκευσης: Πλήρης εφαρμογή σε εθνικές ή αυτοδιοικητικές εκλογές επιτρέπεται μόνο κατόπιν επιτυχημένης ολοκλήρωσης τουλάχιστον μίας πιλοτικής διαδικασίας, στην αμέσως επόμενη εκλογική διαδικασία.
3. Η έναρξη καθολικής εφαρμογής αποφασίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, κατόπιν εισήγησης της Ανεξάρτητης Αρχής Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας και ακρόασης φορέων.
4. Κατά την πιλοτική φάση, το σύστημα λειτουργεί συμπληρωματικά/επιδεικτικά και δεν επηρεάζει το επίσημο αποτέλεσμα, εκτός αν προβλεφθεί ρητώς με νόμο για περιορισμένες κατηγορίες και αφού προηγηθεί πλήρης χειροκίνητη καταμέτρηση VVPAT.
5. Η τεχνική αρχιτεκτονική των πιλοτικών ορίζεται με πράξη της Ανεξάρτητης Αρχής Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας
6. Στην αρμοδιότητα της Αρχής είναι να εκδοθούν:
 - Κανονισμοί Λειτουργίας.
 - Τεχνικές Προδιαγραφές.
 - Οδηγίες προς τις εφορευτικές αρχές, μετά από δημόσια διαβούλευση.

Άρθρο 10 – Έναρξη Ισχύος

1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ την **1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους** από τη δημοσίευση του, με εξαίρεση τις διατάξεις υποχρεωτικής καθολικής εφαρμογής, οι οποίες ενεργοποιούνται μόνο μετά την υλοποίηση των παραγράφων 9.2 και 9.3.
2. Μέχρι τότε η Αρχή υποχρεούται να έχει εκδώσει όλες τις κανονιστικές, τεχνικές και διοικητικές πράξεις που απαιτούνται για την εφαρμογή του και η Βουλή να τις επικυρώσει.
3. Έως την πλήρη εφαρμογή, οι εκλογές διεξάγονται κατά το ισχύον πλαίσιο, με δυνατότητα παράλληλης πιλοτικής χρήσης υπό τον όρο ότι δεν επηρεάζεται η επίσημη διαδικασία/αποτέλεσμα.